

교사 의견서

- OO지방공소청은 소년에 대한 형사사건 처리에 앞서 담임교사(또는 생활 지도교사)를 형사소송법 제245조의2에서 규정한 전문자문위원으로 지정하여 그 의견을 청취하고 형사사건 처리에 반영하기 위하여 '결정 전 교사의견 청취제도'를 실시하고 있습니다.
- 위 학생에 대한 사건은 현재 경찰 수사를 마치고 검사 검토 중이며, 검사의 결정을 앞두고 평소 위 학생에 대하여 잘 알고 계시는 선생님의 의견을 검사 결정에 참고하고자 합니다.
- 참고로, 선생님의 의견은 담당 검사에게 전달되어 외부로 공개되지 않으며, 담당 검사는 선생님의 의견 이외에도 담당 경찰관의 의견, 대상 학생을 상담한 전문가의 의견, 사건의 경·중, 학생의 반성 정도, 피해회복 정도 등을 종합적으로 고려하여 사건 처분을 하고 있습니다.
- 의견서작성을 위해 필요한 정보는 검사실로 연락하시면 알려드리도록 하겠으며, 가급적 학생 및 학부모와 위 사건에 대하여 면담을 실시한 후, 평소 학생의 학교생활에 대하여 있는 그대로 자세히 답변하여 주시기 바랍니다.
- 선생님께서 주시는 소중한 의견을 바탕으로 해당 학생의 개선과 밝은 미래를 위한 결정을 하기 위해 최선을 다하겠습니다.

☐ 기본 사항

학 교 명		학 교 장	
작성 교사 (해당란에 표시)	☐ 담임교사 ☐ 생활지도교사	성명(전화번호)	
학생 이름(학번)		의뢰 사건번호	

☐ 이전 학교생활(201 년 월 일 ~ 201 년 월 일)

1) 대상학생의 평소성격

- [내용서술]

2) 대상학생의 학업성취도

- [내용서술]

3) 대상학생의 교우관계

① 평소 어울려 다니 는 친구는 몇 명 정도되는지	()명	② 친구 중에 비행 전 력이 있는지	()명
-----------------------------------	------	------------------------	------

- [내용서술]

4) 기타 체크항목

① 출결상황	무단결석	()회	그 사유는 무엇이었는지	
② 학교 폭력 대책 자치 위원력	처분내용		그 사유는 무엇이었는지	
③ 선도위원회 전력	처분내용		그 사유는 무엇이었는지	
④ 상·벌점	상점	()점	그 사유는 무엇이었는지	
	벌점	()점	그 사유는 무엇이었는지	
⑤ 교 사 지 도 이행정도 (해 당 란 에 표기)	좋음, 보통, 불량	대상학생 지도시 어려웠던 점, 특이사항		
⑥ 가정형태 (해 당 란 에 표기)	조손, 편부, 편모, 다문화, 소년소녀가장, 해당없음	가정상황, 형편에 대해 우선적으로 언급되어야 할 사항은 무엇인지		

☐ **검찰 의견 요청 후 변화**(월 일 ~ 월 일, < >일간)

(상당하지 못한 경우는 기재불요)

① 상담(면담)횟수	()회				
② 학생선도의 부모 협조의지	적극적 ()	보통 ()	무관심 ()	③ 부모영향력	상 중 하
④ 교사의견 의뢰 이후 학생 의 변화 내용은 어떤지					

☐ **종합 의견**

1) 이 사건에 대한 학교폭력대책자치위원회, 선도위원회의 처분내용

(해당할 경우에만 기재)

① 학 교 폭 력 대책자치위	서면사과 ☐	접촉금지 ☐	학교봉사 ☐	사회봉사 ☐	특별교육 ☐	출석정지 ☐	학급교체 ☐	전학 ☐	아직 처분 전 ☐
②선도위원회	학교봉사 ☐	사회봉사 ☐	특별교육 ☐	출석정지 ☐	아직 처분 전 ☐				

2) 이 사건에 대한 교사의 의견

- (내용서술)

처분결과를 통지받고 싶은지?	통지받고 싶다 ☐	통지불요 ☐
-----------------	-------------------------------------	----------------------------------

3) 해당 학생의 선도·교화를 위한 재범방지 프로그램에 대한 의견

(2개 이상 필요하다고 생각되는 경우 1,2,3 등으로 표기)

프로그램	보호관찰소 상담·봉사 활동 ☐	보호관찰소 보호관찰 ☐	대안교육센터의 체계적인 교육 ☐	민간 기관의 상담· 교육 ☐	민간 후견인감독 ☐
------	--	---	--	--	---

*별지 재범방지 프로그램 안내 자료 참조